

일련번호	1
감 사 자	○○○

경 고

제 목 직원의 행동규범 위반
관 계 부 서 XXXX본부 *****건설소 ○○○○부
조 치 부 서 XXXX본부 ●●●●처 ■■부
내 용

임직원은 행동규범 제15조(투명한 정보 및 회계관리) 및 동 규범 제27조의4(근무 시간 내 사적인 업무의 금지)에 따라 사내 정보통신 시스템을 업무 외의 부적절한 용도로 사용하거나 사적인 일에 시간을 할애하여 업무수행에 지장을 주는 것은 금지되어 있음에도, 본 건은 해당 행동규범 준수를 위반하였음.

1. 업무개요

우리 회사는 행동규범을 통해 임직원이 준수하여야 할 행동의 기준을 규정하고 있으며, 직무수행 자세 등에 대한 세부 규정을 마련하여 임직원이 따라야 할 공정하고 성실한 업무 자세에 대해 기준을 제시하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「행동규범」 제15조(투명한 정보 및 회계관리) 제5항은 “임직원은 사내의 정보통신 시스템을 이용하여 ‘업무 외의 부적절한 용도로 사용하는 행위’를 해서는 아니 된다”고 규정하고 있으며, 동 규범 제27조의 4(근무시간 내 사적인 업무의 금지)에서는 “임직원은 근무시간 내 업무와 무관한 취미·종교·자선활동 등 사적인 일에 시간을 할애하여 업무수행에 지장을 주어서는 아니 된다”라고 명시되어 있다.

따라서, 우리 회사 임직원은 「행동규범」 제15조 제5항 및 제27조의4에 따라 업무수행 시 정보통신 시스템을 업무 외의 부적절한 용도로 사용하거나 사적인 일에 시간을 할애하는 등의 업무수행에 지장을 주는 행동을 해서는 안되며, 「행동규범」에서 제시한 기준을 성실히 준수하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○ ○○○○ 주임은 2021년 7월 5일부터 XXXX본부 ***건설소 □□□□부에 배치되었으며, 2024년 11월 07일 레드취슬에 “○○○○ 주임이 회사에서 외부망 컴퓨터로 부업(멀치 판매)을 하고 있는 것으로 보여지며, 이와 관련한 해당 사이트 주소를 적시하여 차단해 줄 것을 요청” 한다는 제보가 접수되었다.

○ 이에 따라 ▲▲▲▲▲처 ■■■■실의 협조를 얻어 ○○○○ 주임의 외부 인터넷망의 접속 현황을 확인한 결과, 2024년 3월 4일부터 11월 8일까지 총 249일간 외부 인터넷망을 이용하여 ‘11번가 셀러 오피스’, ‘멀치쇼핑 관리센터’, ‘네이버 쇼핑파트너 센터’와 같은 판매사이트에 접속하여 총 767회 863시간 53분¹⁾, 일 평균 3.1회의 접속 기록을 남긴 사실이 확인되었다.

[표] ○○○○ 주임 인터넷망 접속 현황(휴일 및 휴게시간 제외)

구 분	접속기간	접속빈도(회)	접속 시간
11번가 셀러오피스	‘24.03.04~11.06	160	69시간 9분
멀치쇼핑관리센터	‘24.03.04~11.07	545	773시간 33분
네이버 쇼핑파트너 센터	‘24.03.04~11.08	62	21시간 11분
계		767	863시간 53분(약36일)

○ 다만 ○○○○ 주임은 해당 접속은 본인의 개인 사업을 위한 것이 아니라고 진술하였고, 이후 직무의 영리활동을 하지 않았다는 사실을 입증하기 위해 서류 발급이 가능한 2025년 5월 31일 이후에 증빙서류(소득세 증빙서류 등)를 제출하겠다는 내용의 확인서를 작성하여 송부하였다.

○ 현재 시점에서 ○○○○ 주임의 취업규칙 제11조(금지사항) 제3호에 따른 ‘회사의 허가 없이 자기사업을 영위하거나 타인의 업무에 종사하는 행위’ 및 행동규범 제16조의2(직무의 영리활동 금지) 제2호의 ‘임직원은 영리적인 업무를 스스로 경영하는 행위를 해서는 아니된다’고 규정된 내용의 위반행위를 증명할 특단의 증거는 없는 것으로 판단된다.

○ 그러나 ○○○○ 주임의 행위는 행동규범 제15조 제5항 및 제27조의4의 위반에 해당되므로 상벌규정 제27조(경고)에 따라 추후 이러한 일이 재발되지 않도록 각성을 촉구할 필요가 있다.

1) 1회 평균 접속시간 : 68분[863시간 53분(51,833분) ÷ 767회 ≈68분]. 단, 3개 사이트 평균 접속시간은 약23분(68분÷3)으로 산정됨.

피신고인 의견 ○○○ 주임은 외부 인터넷망의 장시간 사용을 인정하면서도, 이는 가족(장모)의 멸치 판매 영업에 관심이 있었을 뿐 자기 사업을 영위하거나 직무외 영리활동에 종사한 것은 결코 아니라고 진술하였다. 이를 증명하기 위해 가족관계증명서 및 가족(장모)의 사업자등록증을 별도로 제출하였으며, 이후에 별도의 증빙서류(소득세 증빙서류 등)를 제출하겠다는 내용의 확인서를 작성하여 송부하였다.

조치할 사항 XXXX본부장은 행동규범을 위반한 아래 직원을 경고 조치하여 주시기 바랍니다. 끝.

소속	성명	직위	보직기간	귀책사유	요구
XXXX본부 ***건설소 □□□□부	○○○	주임	2021.07.05~ 현재	행동규범 위반	경고